绝密★启用前

2023年全国法律硕士(非法学)真题

◎考生注意事项◎

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下,粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中。不按规定粘贴条形码而影响评卷结果的,责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔或者钢笔书写,字迹工整,笔迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂。
5. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

专业基础课/专业综合课

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

2023年全国法律硕士(非法学)真题

专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 刑法的体系是指刑法的组成和结构。关于我国刑法的体系,下列表述正确的是

A. 我国刑法规范只有条、款,而无项的规定

B. 我国刑法条文采用统一编号以实现系统化的目的

C. 我国刑法条文均规定了罪名、罪状和法定刑

D. 我国刑法分为总则、分则和附则三部分,各为一编

2. 甲与乙合谋诈骗张某钱财。后乙发现张某系独居老人,心生不忍,借故退出。甲按计划继续与张某联系,骗得60万元。乙的行为属于

A. 犯罪预备　　B. 犯罪未遂

C. 犯罪中止　　D. 犯罪既遂

3. 下列致人死亡的情形中,甲构成正当防卫的是

A. 张某入户盗窃甲的财物,被甲发现,甲将其打死

B. 王某持刀行凶,砍伤路人甲,甲情急之下推倒王某,致其被驶来的汽车轧死

C. 李某到债务人甲家里闹事,并限制甲的自由,甲气愤之下持刀将李某捅死

D. 赵某在深夜的巷子里走在甲的身后,甲以为赵某要对自己实施侵犯而将其打死

4. 甲骗取国家出口退税款,数额较大,其应适用的主刑幅度为“五年以下有期徒刑或者拘役”。对甲的追诉时效期限为

A. 5年　　B. 10年

C. 15年　　D. 20年

5. 下列情形中,应当数罪并罚的是

A. 甲长期虐待母亲,致其重伤

B. 乙以暴力干涉女儿婚姻自由,致其服毒身亡

C. 丙(投保人)勒死其妻(被保险人),骗取巨额保险金

D. 丁(侦查人员)对犯罪嫌疑人实行刑讯逼供,致其死亡

6. 甲明知乙实施销售假药犯罪,仍为其提供广告宣传,甲的行为应认定为

A. 销售假药罪　　B. 非法经营罪

C. 虚假广告罪　　D. 不构成犯罪

7. 甲因所订外卖经常被他人拿走,颇为恼火。一日,甲点了某“超级辣”外卖套餐,想要给偷拿外卖的人“一点颜色”。邻家幼童偷吃放在甲家门口的该套餐后,严重过敏。送医途中,因交通堵塞,幼童未能得到及时救治而死亡。甲的行为应认定为

A. 故意杀人罪　　B. 故意伤害罪

C. 过失致人死亡罪　　D. 不构成犯罪



8. 下列行为中,不构成强迫交易罪的是

A. 以暴力手段强迫他人参与拍卖,情节严重的

B. 以威胁手段强迫他人从事劳动,情节严重的

C. 以暴力手段强迫他人退出投标,情节严重的

D. 以威胁手段强迫他人收购债券,情节严重的



9. 甲因琐事将同事钱某打成轻伤,后无意中发现钱某身旁的背包中装有巨款,于是趁钱某不注意,将包拿走。甲的行为应认定为

A. 抢夺罪　　B. 故意伤害罪

C. 故意伤害罪和盗窃罪　　D. 故意伤害罪和侵占罪



10. 甲酒后驾车回家途中,未注意前方禁行标志,驶入禁行路段,导致车辆坠入桥下,两名同乘人员一死一伤。甲的行为应认定为

A. 交通肇事罪　　B. 危险驾驶罪

C. 以危险方法危害公共安全罪　　D. 过失致人死亡罪



11. 下列选项中,符合我国刑法刑事责任年龄相关规定的是

A. 甲(11 周岁)故意杀人致人死亡,应当负刑事责任

B. 乙(13 周岁)故意伤害致人重伤,情节恶劣,应当负刑事责任

C. 丙(15 周岁)故意伤害致人重伤,应当负刑事责任

D. 丁(17 周岁)故意杀人致人死亡,应当负刑事责任,可以适用死刑



12. 下列情形中,应当认定犯罪嫌疑人自动投案的是

A. 甲在投案途中被公安机关抓获

B. 乙被亲友捆绑后送到司法机关

C. 丙在被取保候审期间逃跑,后主动归案

D. 丁在有关部门发现其车上的犯罪工具后如实供述



13. 李某毕业回国后从甲国邮购大量“快乐草”卖给吸毒人员,获利数十万元,后被警方查获。经鉴定,李某所销售的“快乐草”系毒品。李某辩称:①自己具有甲国永久居留权,因而享有外交豁免权;②不清楚“快乐草”成分,没有贩毒故意;③吸食、售卖“快乐草”在甲国合法,因此也不违反中国刑法;④即使“快乐草”是毒品,也应当按照纯度折算数量。根据我国刑法规定,上述辩解

A. ①③成立　　B. ②③成立

C. ②④成立　　D. 均不成立



14. 国家工作人员甲为他人“办事”并收受一张银行卡，后将此银行卡交给妻子乙，同时交代乙抓紧“处理”。乙用卡中的300万元购买了股票。乙的行为应认定为

A. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪　　B. 洗钱罪

C. 受贿罪　　D. 包庇罪



15. 某村民委员会主任甲，未经集体讨论和表决同意，擅自将协助政府管理的社会捐助公益资金100万元借贷给他人用于经营活动。甲的行为应认定为

A. 职务侵占罪　　B. 挪用公款罪

C. 挪用资金罪　　D. 挪用特定款物罪



16. 甲购买由乙开发的赌博软件，用于开设赌博网站，并和乙约定由乙维护该网站。截至案发，该网站收取赌资1 300万元，乙收取开发及维护费用10万元。乙的行为应认定为 A. 帮助信息网络犯罪活动罪　　B. 非法利用信息网络罪

C. 拒不履行信息网络安全管理义务罪　　D. 开设赌场罪



17. 下列关于行贿罪的表述，正确的是

A. 在经济往来中，给予国家工作人员以回扣的，不以行贿论处

B. 为谋取正当利益，给予国家工作人员以财物的，成立行贿罪

C. 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，应当从轻或者减轻处罚

D. 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿



18. 甲拾得一标有“绝密”字样的移动硬盘，破解后发现其中存有大量飞行器照片，便将照片卖给某外国媒体，情节特别严重。经鉴定，上述照片属于国家秘密。甲的行为应认定为

A. 间谍罪　　B. 故意泄露国家秘密罪

C. 为境外非法提供国家秘密罪　　D. 非法获取国家秘密罪



根据以下案情，回答第19、20小题。

甲与母亲发生争执，一气之下将电脑显示器从五楼抛下，掉落到行人刘某身旁，导致刘某受惊摔伤，入院就医。派出所接警后派两名民警着警服到场处置，甲突然掏出管制刀具追赶到场民警，严重危及民警人身安全。

19. 甲的行为应认定为

A. 高空抛物罪和袭警罪

B. 高空抛物罪和妨害公务罪

C. 以危险方法危害公共安全罪和袭警罪

D. 以危险方法危害公共安全罪和妨害公务罪



20. 如事后经鉴定，甲系间歇性精神病人，案发时处于精神正常状态，则甲

A. 无需承担刑事责任　　B. 应由政府强制医疗

C. 应被责令具结悔过　　D. 应赔偿刘某经济损失



21. 下列选项中，不属于自然事实的是

A. 战争爆发　　B. 侵权行为

C. 时间的经过　　D. 人的出生



22. 某小区住宅楼的电梯间安装了电子广告屏,循环播放各种广告。广告费由物业服务企业收取。在扣除合理成本后,该广告收入属于

A. 业主共有　　B. 物业服务企业所有

C. 业主委员会所有　　D. 业主与物业服务企业共有



23. 张某就同一套房屋先后与甲、乙、丙、丁签订租赁合同,其中,甲最早签订书面合同,乙办理了登记备案手续,丙预付了租金,丁已人住。现各方就此产生纠纷,诉至法院。法院确定承租人的顺序应为

A. 甲乙丙丁　　B. 乙丙丁甲

C. 丙丁乙甲　　D. 丁乙甲丙



24. 关于涉及第三人的合同的履行,下列说法正确的是

A. 当事人约定由债务人向第三人履行债务,债务人未向第三人履行债务的,应当向第三人承担违约责任



B. 债权人接受第三人履行后,其对债务人的债权转让给第三人,但是债权人和债务人另有约定的除外

C. 债务人不履行债务,第三人对履行该债务具有合法利益的,第三人有权向债权人代为履行,但是只能由债务人履行的除外

D. 当事人约定由第三人向债权人履行债务,第三人履行债务不符合约定的,第三人应当向债权人承担违约责任

25. 甲将汽车抵押给乙,向乙借款 50 万元,约定抵押期间甲不得转让汽车。双方在办理抵押登记时,未将禁止转让汽车的约定予以登记。后甲将汽车卖给不知情的丙并交付。对此,乙有权



A. 请求甲承担违约责任　　B. 主张丙未取得汽车所有权

C. 请求丙承担侵权责任　　D. 请求确认甲与丙之间的买卖合同无效

26. 甲、乙、丙、丁同在一个微信群,甲为群主,群成员共 200 余人,均为实名。某日,乙因不赞同丙的观点在群里多次辱骂丙,被甲移出群聊。丁为此在群里指责甲滥用群主权利,也被甲移出群聊。对此,下列选项正确的是

A. 甲有权请求丁赔偿精神损失　　B. 乙有权请求甲将自己加回微信群



C. 丙有权请求乙赔礼道歉　　D. 丁有权请求甲承担侵权责任

27. 村民甲生前立有遗嘱,指定房屋由儿子乙继承,其他财产由女儿丙继承,并指定丁担任遗嘱执行人。甲去世后,丁拒绝担任遗嘱执行人,乙和丙也未推选遗产管理人。此种情况下,遗产管理人应为

A. 乙　　B. 丁

C. 乙和丙　　D. 甲生前住所地的村民委员会



28. 甲将一幅字画交给乙代售。丙出价 400 万元,丁出价 300 万元并许诺给乙 50 万元“好处费”。乙以甲的名义将字画卖给丁,并向甲隐瞒了丙的报价。甲得知真相后拒绝承认该交易。该买卖合同

A. 无效　　B. 可撤销

C. 效力待定　　D. 不成立

29. 下列选项中,可以成为有限合伙企业中普通合伙人的是

A. 国有独资公司　　B. 上市公司

C. 个人独资企业　　D. 慈善组织

30. 甲与乙签订合同约定:标的总额为 100 万元;任何一方违约,应向对方支付违约金 20 万元。后乙违约,给甲造成损失 40 万元。甲有权请求乙给付的最高金额是

A. 80 万元　　B. 60 万元

C. 40 万元　　D. 20 万元

31. 某商店在店内安装高清摄像头,在未告知顾客的情况下,抓取进店顾客脸部信息进行识别分析,用于精准营销。对此,下列表述正确的是

A. 商店侵犯了顾客的身体权

B. 商店侵犯了顾客的身份权

C. 商店侵犯了顾客的个人信息权益

D. 人脸信息是公开信息,商店不构成侵权

根据以下案情,回答第 32、33 小题。

甲、乙忙于工作,其子小明出生后便由乙的母亲丙照顾。甲向丙许诺,在丙照顾孩子期间每月给丙 2 000 元补贴,年底一次性支付。小明 5 岁时,甲、乙离婚,小明由甲直接抚养,甲委托其父母照顾小明。

32. 对于甲向丙许诺的补贴

A. 仅甲负有给付义务

B. 甲、乙应共同承担给付义务

C. 丙无权请求给付,因其系履行道德义务

D. 甲无须给付,因其许诺不构成意思表示

33. 甲、乙离婚后,小明的监护人是

A. 甲　　B. 甲、乙

C. 甲的父母　　D. 甲、乙和甲的父母

34. 甲驾车送同事乙回家,到达后为图方便在道路禁停路段停车。乙一边接听电话,一边打开左侧车门准备下车。丙在道路上正常骑行,因躲闪不及,撞上车门受伤。丙的损害应当由

A. 甲、丙分担　　B. 甲、乙共同赔偿

C. 乙、丙分担　　D. 甲、乙、丙分担

35. 个体工商户的债务,个人经营的,以个人财产承担;家庭经营的,以家庭财产承担;无法区分的,应当

A. 以个人财产承担　　B. 以夫妻共同财产承担

C. 以经营所得承担　　D. 以家庭财产承担

36. 关于不当得利之债的效力，下列表述不正确的是

A. 不当得利一经成立，当事人之间形成债的关系

B. 得利人为善意时，取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务

C. 得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人无权请求第三人返还

D. 得利人为恶意时，受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失

37. 甲与乙签订购货合同，约定甲签订合同后 10 日内付款，乙收到货款后交货。甲届期只付了部分货款，乙以甲未依约付款为由拒绝交货。乙的行为系行使

A. 请求权　　B. 抗辩权

C. 形成权　　D. 支配权

38. 甲开车正常行驶，乙突然靠近甲的汽车意欲“碰瓷”，不慎摔倒，致右脚被车碾压受伤。甲无需对此承担侵权责任的理由是

A. 不可抗力　　B. 自甘风险

C. 受害人故意　　D. 意外事件

根据以下案情，回答第 39、40 小题。

A 公司与 B 公司签订合同，约定：A 公司为 B 公司制作家具 100 套，价款 100 万元；B 公司预付 20 万元，其余货款待交货验收后一次性付清；A 公司提供制作家具所需木材，B 公司提供设计图纸。

39. 如 A 公司未经 B 公司同意，委托 C 公司制作其中 50 套家具。C 公司制作完毕，且家具质量符合 A 公司与 B 公司之间的合同约定，则

A. B 公司有权解除与 A 公司之间的合同

B. B 公司不得拒绝接受 C 公司制作的家具

C. B 公司有权请求撤销 A 公司与 C 公司之间的合同

D. B 公司事后追认转包行为的，A 公司无须就 C 公司制作的家具向 B 公司负责

40. 如 A 公司按约定完成制作，但双方对合同履行地存在争议，则合同履行地应为

A. A 公司所在地　　B. B 公司所在地

C. 家具所在地　　D. 合同签订地

二、多项选择题：第 41～50 小题，每小题 2 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 最高人民法院研究室在某答复中指出：“……伪造、变造、买卖民用机动车号牌行为不能以伪造、变造、买卖国家机关证件罪定罪处罚……从当前我国刑法的规定看，不能将机动车号牌认定为国家机关证件。”该答复体现了罪刑法定原则的

A. 法定化　　B. 明确化

C. 平等化　　D. 合理化

42. 在中华人民共和国成立七十周年之际，我国决定对依据 2019 年 1 月 1 日前人民法院作出的生效判决正在服刑的九类罪犯实行特赦。本次特赦

A. 体现了依法治国理念　　B. 体现了人道主义精神

C. 是赦免特定的犯罪人　　D. 既赦犯罪又赦刑罚

43. 根据我国刑法规定，负有照护职责人员性侵罪中的照护职责包括

A. 监护职责　　B. 收养职责

C. 看护职责　　D. 医疗职责

44. 甲将保健品冒充为提高免疫力的药品，以电话营销的方式向社会公众进行推销，获利颇丰。甲的行为构成

A. 妨害药品管理罪　　B. 生产、销售假药罪

C. 生产、销售伪劣产品罪　　D. 诈骗罪

45. 甲（男）在拐骗金某（女）的过程中，多次奸淫金某，后将其卖给乙。乙将金某锁在家中，几天后欲强行与其发生性关系，因金某激烈反抗而未得逞。对此，下列说法正确的有

A. 甲的行为应认定为拐卖妇女罪一罪

B. 甲的行为应认定为拐卖妇女罪和强奸罪，数罪并罚

C. 乙的行为应认定为收买被拐卖的妇女罪和非法拘禁罪，数罪并罚

D. 乙的行为应认定为收买被拐卖的妇女罪、非法拘禁罪和强奸罪（未遂），数罪并罚

46. 某公司向银行借款，以其现有的以及将有的原材料、半成品、产品抵押，并办理了抵押登记。银行依约向该公司发放了贷款。对此，下列选项正确的有

A. 公司未按期还款时，抵押财产确定

B. 银行的抵押权从办理抵押登记之日起设立

C. 银行的抵押权不得对抗正常经营活动中已支付合理价款并取得抵押财产的买受人

D. 银行的抵押权不得对抗抵押登记后已支付合理租金并占有抵押财产的承租人

47. 甲在某交易平台购买卖家乙的自行车，该车被乙标注为某品牌“原装正品”自行车，甲收货后发现该车系无品牌的拼装车。甲有权

A. 请求乙承担侵权责任

B. 请求乙承担违约责任

C. 请求撤销与乙的买卖合同

D. 请求交易平台承担违约责任

48. 甲与乙发生争执，甲遂将乙的绰号、未公开的结婚照和家庭背景等信息发布到网络上，并散布乙有婚外情的虚假信息，导致乙遭受非议。甲的行为侵犯了乙的

A. 姓名权　　B. 肖像权

C. 隐私权　　D. 名誉权

根据以下案情，回答第49、50小题。

A公司委托B公司为其推出的新车制作视频广告，并同意B公司与C公司合作完成委托事项。C公司邀请演员赵某出演该视频广告。C公司制作完成后，B公司对该广告稍加改动交给A公司，A公司未严格审核即在网络上公开发布。不久，大学生王某发现，该视频广告中

采用的文案与自己公开发表的文章内容相同,但视频广告中并未标明。

49. 王某受到侵害的权利有

A. 发表权　　B. 署名权

C. 摄制权　　D. 信息网络传播权



50. 应当对王某承担侵权责任的有

A. A 公司　　B. B 公司

C. C 公司　　D. 赵某



三、简答题:第 51~54 小题,每小题 10 分,共 40 分。

51. 简述我国刑法规定的从业禁止。



52. 简述我国刑法中过失犯罪与故意犯罪在罪责规定方面的不同。



53. 简述无效婚姻的法律后果。



54. 简述我国民法典规定的惩罚性赔偿的适用情形。



四、法条分析题：第 55~56 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55.《中华人民共和国刑法》第 134 条规定：

在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

请回答：



(1)第一款所规定的犯罪主体包括哪些？

(2)规定第二款的立法理由是什么？

56.《中华人民共和国民法典》第 304 条规定：

共有人可以协商确定分割方式。达不成协议，共有的不动产或者动产可以分割且不会因分割减损价值的，应当对实物予以分割；难以分割或者因分割会减损价值的，应当对折价或者拍卖、变卖取得的价款予以分割。

共有人分割所得的不动产或者动产有瑕疵的，其他共有人应当分担损失。

请回答：



(1)共有物的法定分割方式有哪些？

(2)本条关于共有物分割的规定体现了何种立法价值导向？

五、案例分析题：第 57~58 小题，每小题 15 分，共 30 分。

57. 2022 年 6 月 14 日，甲、乙商量“搞点钱”。当晚，二人守在路旁，见张某独自走来，甲上前把张某按在地上，乙翻找张某的财物，找到一张银行卡。甲让张某说出银行卡密码，张某不说。甲于是殴打张某，致其昏迷。二人以为张某已死，心生惧怕。乙提议自首，甲表示反对，并要将张某扔进附近湖中，乙生气道“那我不管了”，转身离开。甲将张某拖至湖边，发现张某尚有呼吸，因害怕事情败露，便将张某扔进湖中。次日展，甲看到张某的银行卡背面写有 6 个数字，遂前往银行，在 ATM 机上成功取出现金 2 万元。

数日后，张某的尸体被人发现。经鉴定，张某身上有多处伤痕，但系溺水而死。经查，甲曾

因犯盗窃罪被判处三年有期徒刑,于2017年8月15日刑满释放。

请根据上述材料,分析对甲、乙应如何定罪处罚。



58. A公司为拓宽销售渠道,于2020年3月在某电商平台开设网店。开业当天,公司员工因疏忽将某品牌白酒每坛80 000元的销售价格误标成8 000元。该白酒的进货价为每坛50 000元。甲发现该酒的价格明显低于市场价,遂下单订购2坛并付款。次日,A公司发现标价错误,立即联系甲,请求甲取消订单,甲拒绝。A公司于是未向甲发货。甲诉至法院,要求A公司履行合同,A公司则辩称该合同显失公平,并以此为由请求撤销合同。

请根据上述材料,回答下列问题并说明理由:



(1)本案中的买卖合同是否成立?

(2)A公司请求撤销合同的理由是否成立?

2023年全国法律硕士(非法学)真题

专业综合课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 全面依法治国是国家治理的一场深刻革命,必须更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用,在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。全面依法治国的重点任务和主体工程是

A. 推进公正司法　　B. 构建法治社会

C. 建设法治政府　　D. 维护宪法权威



2. 下列关于法系的说法,正确的是

A. 以和为贵是中华法系的重要价值追求

B. 不同法系之间不存在法律移植关系

C. 判例法在大陆法系和英美法系都是法的正式渊源

D. 划分法系的主要依据是法产生的时代背景及体现的阶级意志



3. 有观点认为,在司法过程中,法官像化学家一样合成司法裁决这一化合物,可供法官利用的原料有制定法、习惯、共同的正义和道德标准等。这里的"原料"指的是

A. 法律事实　　B. 法律渊源

C. 法律意识　　D. 法律规范



4. 下列规定中,不属于免责情形的是

A. 因正当防卫造成损害的,不承担民事责任

B. 对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚

C. 违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现的,不再处罚

D. 主动消除或者减轻违法后果,并取得被侵害人谅解的,减轻处罚或者不予处罚



5. 根据我国刑法,在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。法律专家陈某认为,该规定中的"机动车"不应包含由人力或畜力驱动的车辆。该解释属于

A. 文义解释　　B. 目的解释

C. 比较解释　　D. 历史解释



6. 下列选项中,属于分析法学派观点的是

A. 恶法非法　　B. 法要体现民族精神

C. 应研究现实生活中的法　　D. 法与道德无必然联系



7. 为统一法律适用,提升司法公信力,最高人民法院发布《关于统一法律适用加强类案检索的

指导意见(试行)》。该指导意见主要体现的司法原则是

A. 司法平等　　B. 司法责任

C. 司法公开　　D. 司法机关依法独立行使职权

8. 某公司销售过期食品,市场监督管理部门对其处以罚款 5 万元。该公司不服,向法院起诉。一审法院认为该行政行为合法,判决驳回该公司的诉讼请求。二审法院判决将罚款变更为 1 万元。对此,下列说法正确的是

A. 该公司销售过期食品的行为属于法律事件

B. 法院和该公司之间的法律关系属于绝对法律关系

C. 市场监督管理部门对该公司处以罚款的行为属于行政处分

D. 二审法院的改判体现了上级人民法院对下级人民法院审判工作的监督

9. 甲国公民 X 乘坐船籍登记地为乙国的游轮,行至公海时被丙国公民 Y 打伤,后甲国法院依据甲国法对 Y 进行审判。该案体现的法对人的效力原则是

A. 属地主义　　B. 保护主义

C. 属人主义　　D. 折中主义

10. 甲省人大常委会根据《妇女权益保障法》制定了《甲省〈妇女权益保障法〉实施办法》。对此,下列说法正确的是

A. 该办法属于地方政府规章

B. 该办法是《妇女权益保障法》的下位法

C. 该办法是《妇女权益保障法》的特别法

D. 该办法可以根据当地特点对《妇女权益保障法》的规定作出变通规定

11. 离婚诉讼中,夫妻双方围绕共同饲养宠物的归属问题产生争议。法官参照我国民法中关于子女抚养和探望等规定对该案作出相应裁判。本案法官所运用的法律推理是

A. 演绎推理　　B. 归纳推理

C. 类比推理　　D. 辩证推理

12.《反食品浪费法》规定,餐饮外卖平台应当以显著方式提示消费者适量点餐。该规定表述的规则属于

A. 构成性规则　　B. 任意性规则

C. 义务性规则　　D. 准用性规则

13. 许某和常某就网络“暗刷流量”达成合意并签订合同。常某提供服务后,许某未按约定支付报酬,常某诉至法院。法院经审理认为,“暗刷流量”行为侵害了不特定市场竞争者和不特定网络用户的利益,损害了社会公共利益,故双方订立的合同无效,判决驳回常某的诉讼请求。对此,下列说法不正确的是

A. 契约行为应受到法律的规范

B. 该判决有助于净化网络环境

C. “流量”可以成为法律关系的客体

D. 判决驳回诉讼请求是对常某的法律制裁

14. 下列关于成文宪法和不成文宪法的表述,正确的是

A. 二者的区分标准是修改程序的差异

B. 现代大多数国家的宪法是成文宪法

C. 宪法修正案是不成文宪法的重要组成部分

D. 成文宪法是刚性宪法,不成文宪法则是柔性宪法

15. 下列关于全国人大宪法和法律委员会的表述,正确的是

A. 宪法和法律委员会有权解释宪法

B. 宪法和法律委员会负责组织宪法宣誓仪式

C. 宪法和法律委员会可以修改除全国人大制定的法律以外的其他法律

D. 宪法和法律委员会可以组织对有关法律进行立法后评估

16. 根据现行宪法,下列情形中属于公民行使监督权的是

A. 甲参加学术会议并作主题发言

B. 乙参与社区普法宣传教育活动

C. 丙发现网购的家用电器不合格,给商家差评

D. 丁写信给某国家机关,对其工作人员的失职行为提出批评

17. 某市河东区科创社区居民委员会换届。根据《城市居民委员会组织法》,该居民委员会主任、副主任和委员的产生方式是

A. 科创社区所在街道办事处任命

B. 科创社区居民推荐,河东区人民政府任命

C. 科创社区有选举权的居民通过选民登记后选举

D. 科创社区全体有选举权的居民或者每户派代表选举

18. 根据《立法法》,下列关于授权立法的表述,正确的是

A. 授权决定应当明确授权的目的、事项、范围、期限等

B. 被授权机关可以将被授予的权力转授给其他机关

C. 授权立法事项由全国人大常委会制定法律后,相应授权继续有效

D. 被授权机关应当在授权期限届满一年前,向授权机关报告授权决定实施情况

19. 甲省乙市拟将上城区与下城区合并,设立为市中区。对于这一行政区划的变更,有权审批的国家机关是

A. 民政部　　B. 国务院

C. 甲省人民政府　　D. 乙市人大常委会

20. 村民赵某在乡人大代表选举期间临时外出务工,无法返乡参加选举。下列关于赵某参加选举的说法,正确的是

A. 赵某可以进行网络投票

B. 乡选举委员会可以暂停赵某的选举权

C. 经乡选举委员会同意,赵某可以书面委托其他选民代为投票

D. 赵某可以同时参加本乡和务工所在地的基层人大代表选举

21. 下列关于国家监察委员会的表述,正确的是

A. 国家监察委员会是最高法律监督机关

B. 国家监察委员会指导地方各级监察委员会的工作

C. 国家监察委员会主任由全国人大常委会选举产生

D. 国家监察委员会对全国人大及其常委会负责,并接受其监督

22. 根据我国宪法和法律,下列关于国务院部门规章的表述,正确的是

A. 部门规章由部门首长决定

B. 部门规章的名称一般称“条例”或“规定”

C. 国务院公报或者部门公报上刊登的规章文本为标准文本

D. 涉及两个以上国务院部门职权范围的事项,有关部门可以分别制定规章

23. 2018 年宪法修改,生态文明正式写入我国宪法。2022 年,党的二十大报告指出,“尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。”下列关于生态文明的表述,正确的是

A. 生态文明建设对物质文明建设产生阻碍作用

B. 站在人与自然和谐共生的高度谋划发展,是我国深入推进生态文明建设的战略要求

C. 生态文明建设要求不得对自然资源进行商业开发

D. 生态文明程度越高表明人类依赖自然的程度越小,强调主宰和征服自然

24. 根据我国宪法和法律,关于质询案的提出,下列表述正确的是

A. 全国人大会议期间,一个代表团可书面提出质询案

B. 全国人大会议期间,专门委员会可书面提出质询案

C. 全国人大会议期间,十名以上代表可联名书面提出质询案

D. 全国人大常委会会议期间,委员长可书面提出质询案

25. 根据我国宪法和法律,有权任免最高人民法院审判员的是

A. 司法部　　B. 最高人民法院院长

C. 最高人民法院审判委员会　　D. 全国人大常委会

26. 根据现行宪法,下列关于我国分配制度的表述,正确的是

A. 国家实行各取所需的分配制度

B. 我国的分配制度是由市场经济体制决定的

C. 国家实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度

D. 国家在公有制经济中实行按需分配,在其他经济形式中实行按劳分配

27. 下列关于人大代表执行职务保障的表述,正确的是

A. 对人大代表采取强制措施,应当由人大常委会决定

B. 人大代表在各种会议上的发言和表决,不受法律追究

C. 人大代表建议、批评和意见办理情况的报告,不予公开

D. 无固定工资收入的人大代表执行代表职务,由本级财政给予适当补贴

28. 韩非提出："明主之国，无书简之文，以法为教；无先王之语，以吏为师。"中国古代以此为治国指导思想的朝代是

A. 秦朝　　B. 隋朝

C. 宋朝　　D. 元朝



29. 出土于敦煌的唐代《放妻书》写道："既以二心不同，难归一意，快会及诸亲，各还本道……解怨释结，更莫相憎；一别两宽，各生欢喜。"该《放妻书》所反映的唐代离婚制度是

A. 义绝　　B. 和离

C. 七出　　D. 三不去



30.《水浒》中宋江、林冲、武松等人，都曾受过一种酷刑，被骂称"贼配军"。这种酷刑将三种刑罚施于一人，这三种刑罚是

A. 鞭刑、枷号、配役　　B. 笞刑、刺面、流刑

C. 枷号、徒刑、充军　　D. 杖刑、刺面、配役



31. 明初洪武年间"定南北更调之制"，即南方人调北方任官，北方人调南方任官。后来虽不限南北，但"不得官本省"。这种任官回避制度古已有之。下列选项中，规定任官回避制度的是

A. 汉朝的三互法　　B. 曹魏的九品官人法

C. 宋朝的差遣制　　D. 元朝的行省制



32. 评剧《刘巧儿》的故事，源于封芝琴（乳名捧儿）与张柏的婚姻纠纷案件。该案的审理是陕甘宁边区司法民主崭新形式的典型体现。主持这一案件审理的法官是

A. 董必武　　B. 林伯渠

C. 马锡五　　D. 雷经天



33. 汉朝颁布《上计律》，其适用的主要事项是

A. 地方官吏考核　　B. 田租赋税征收

C. 盗贼缉捕审判　　D. 强宗豪右监察



34. 程树德在《九朝律考》中指出："自晋氏失驭，海内分裂，江左以清谈相尚，不崇名法。故其时中原律学，衰于南而盛于北。"这一时期中原律学的发展推动了北朝立法的创新。下列选项中，代表了北朝立法最高成就的法典是

A. 北魏律　　B. 麟趾格

C. 北齐律　　D. 大统式



35. 唐中期某部尚书受所监临财物，赃值抵八匹，依律应判徒一年，但由于其为正三品职事官，享有"八议"资格，据律可减一等处罚，则对其量刑应为

A. 笞五十　　B. 杖九十

C. 杖一百　　D. 徒半年



36. 下列关于宋代典卖制度的表述，不正确的是

A. 一物可以两典

B. 典权可以转让



C. 钱主对标的物享有优先购买权

D. 业主可在回赎期内以原价赎回标的物

37. 相较于唐宋而言，明清时期刑律对于化外人犯罪的规定发生了重大变化。这种变化主要是

A. 规定化外人犯罪不再科刑

B. 确立完全的属人主义原则

C. 确立完全的属地主义原则

D. 采用属人主义与属地主义相结合原则

38. 按照清代司法审级和诉讼管辖的规定，死刑案件的初审机构是

A. 州县　　B. 府

C. 省按察司　　D. 总督、巡抚

39. 下列宪法或宪法性文件中，对“国权”和“地方制度”分别作出专章规定的是

A.《钦定宪法大纲》　　B.《中华民国临时约法》

C.《中华民国约法》　　D. 1923 年《中华民国宪法》

40. 南京国民政府时期，负责审理行政诉讼案件的机构是

A. 司法院　　B. 地方法院

C. 行政法院　　D. 最高法院

二、多项选择题：第 41～50 小题，每小题 2 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 党的十八大以来，以宪法为核心的、与推进国家治理体系和治理能力现代化相适应的中国特色社会主义法律体系与时俱进、更加完备。在新时代，为完善中国特色社会主义法律体系，统筹谋划和整体推进立改废释纂各项工作，需要

A. 积极推进国家安全、科技创新、公共卫生等重要领域立法

B. 加快推进人工智能、基因编辑、自动驾驶等新兴领域立法

C. 加快涉外法治工作战略布局，加强涉外领域立法

D. 总结编纂民法典的经验，适时推动条件成熟的立法领域法典编纂工作

42. 法治思维是基于对法律的尊崇和对法治的信念判断是非、权衡利弊、解决问题的思维方式。下列关于法治思维的表述，正确的有

A. 法治思维是规则思维　　B. 法治思维是公平思维

C. 法治思维是人权保障思维　　D. 法治思维是程序思维

43. 下列情形中，违反法律职业伦理的有

A. 某法官在案件审理期间接受当事人的宴请

B. 某律师在高校担任兼职研究生导师并领取报酬

C. 某检察官在刊物上发表文章对正在审理的案件进行评论

D. 某法官在任职期间接受政治、理论和业务培训

44. 村民小丽在家庭纷争中不能确定自己是否遭遇了家庭暴力，去咨询本村“法律明白人”老张。老张将《反家庭暴力法》第 2 条的规定告诉小丽：家庭暴力，是指家庭成员之间以殴

打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。对此,下列表述正确的有

A. 老张的解答属于法的适用

B. 法律概念可以与日常生活概念不同

C. “法律明白人”普法释法活动有助于法治社会建设

D. 明确家庭暴力的概念有助于人们准确理解《反家庭暴力法》的内容

45. 近年来,我国修订了《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》,制定了《家庭教育促进法》。根据我国宪法和法律,下列关于保护未成年人的表述,正确的有

A. 未成年人的权利受宪法保护

B. 父母有抚养教育未成年子女的义务

C. 保护未成年人是国家、社会、学校和家庭的共同责任

D. 处理涉及未成年人事项,应尊重未成年人人格尊严,保护其个人信息

46. 某村坐落于山区,清水河穿村而过,村民在宅基地上建房时发现一处煤矿。根据我国宪法,下列选项中,属于该村集体所有的有

A. 煤矿　　B. 自留山

C. 清水河　　D. 宅基地

47. 下列对于我国宪法上的“公民的住宅不受侵犯”的理解,正确的有

A. 该规定保护了公民隐私

B. 该规定是公民人身自由的重要内容

C. 该规定保障了居住安全和生活安宁

D. 该规定要求禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅

48. 《吕刑》是西周中期具有代表性的刑书,其确立的原则有

A. 五刑之疑有赦　　B. 重刑轻罪

C. 同居相为隐　　D. 刑罚世轻世重

49. 下列关于《开皇律》的表述,正确的有

A. 完善了“官当”制度

B. 正式确立了“十恶”罪名

C. 设加役流为死刑减等后的刑罚

D. 刑罚定型为死、流、徒、杖、笞五刑

50. 《中华民国民法》第 1 条明确规定:“民事法律未规定者,依习惯,无习惯者,依法理。”下列关于南京国民政府时期民事立法中“习惯”的表述,正确的有

A. 习惯的适用优先于法理

B. 习惯的适用以法无明文为限

C. 习惯构成南京国民政府民事法律的渊源

D. 习惯以不违背公共秩序和善良风俗为限

三、简答题：第 51～53 小题，每小题 10 分，共 30 分。

51. 简述法律部门的概念及其划分标准。



52. 简述我国宪法规定的公民受教育权及其保障。



53. 唐律规定了保辜制度。所谓保辜，是指在斗殴案件中，加害行为发生后依法确定一定期限，根据期满之日的加害结果确定加害人的罪名和刑事责任。请简述唐代保辜的制度功能。



四、分析题：第 54～56 小题，每小题 10 分，共 30 分。

54. 同学们在课堂上围绕法律原则展开讨论。学生甲认为，法律原则是更为抽象的法律规则，两者之间没有实质差别。学生乙认为，法律原则不像法律规则那样具有可操作性，无法在法律实践中发挥作用。

结合法理学相关知识，分析甲和乙的观点是否正确并阐明理由。



55. 2021 年，共收到公民、组织提出的审查建议 6 339 件，其中以书面寄送形式提出的 1 274 件，通过在线受理审查建议平台提出的 5 065 件。经研究，属于全国人大常委会审查范围的有 5 741 件……我们对审查建议逐一进行研究，同有关方面沟通，提出处理意见，并依照规定向审查建议人反馈。

——全国人大常委会法制工作委员会《关于 2021 年备案审查工作情况的报告》

根据我国宪法和法律，结合材料，回答下列问题：

(1)针对公民、组织提出的审查建议,全国人大常委会可以就哪些规范性法律文件进行审查?



(2)全国人大常委会法制工作委员会向审查建议人作出反馈有何现实意义?

56. 各州县设立申明亭,凡民间应有词状,许耆老、里长准受于本亭剖理,及书不孝、不悌与一应为恶之人姓名于亭,以示惩戒,所以使人心知惧而不敢为恶。板榜以木为之,亦书朝廷所行劝善惩恶之言,兴利除害之事,于各衙门前张挂,使人皆得通晓,皆教民之要务也。

——《大明律集解附例》卷二六《刑律·杂犯》

请运用中国法制史的知识和理论,分析上述材料并回答下列问题:



(1)明初申明亭的主要职责是什么?

(2)申明亭的设立对明初基层社会治理有何意义?

五、论述题:第 57~58 小题,每小题 15 分,共 30 分。

57. "没有国家强制力的法是一种自相矛盾,犹如不燃烧的火、不发亮的光。"请结合法理学相关原理,谈谈对这句话的理解。



58. 我国早在西周时期就确立了"明德慎罚"的原则,儒家进一步提出"民为邦本"的主张,彰显出传统法律文化中的民本思想。请结合法理学与法律史学知识,论述我国古代民本思想对全面依法治国必须坚持"以人民为中心"的启示。

